

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA GESTIONE OMAGGI, DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI E SCONTI

Area 02 – Anticorruzione e Whistleblowing

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO005_00	00	12/04/2026	7
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Compliance Officer	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Sommario

1. Scopo e campo di applicazione.....	3
2. Riferimenti normativi.....	3
3. Termini e definizioni.....	3
4. Gestione degli omaggi.....	3
4.1 Omaggi in uscita.....	3
4.2 Omaggi in entrata.....	4
5. Gestione delle donazioni e delle erogazioni liberali.....	4
6. Gestione delle sponsorizzazioni.....	4
7. Gestione degli sconti commerciali.....	5
7.1 Schema riassuntivo delle percentuali di sconto applicabili.....	5
7.2 Soggetti autorizzati all'applicazione di sconti.....	5
7.3 Regole operative.....	6
8. Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	6
9. Registrazione e tracciabilità.....	6
10. Flussi informativi verso l'OdV.....	7
11. Sanzioni.....	7
12. Formazione.....	7
13. Indicatori di processo.....	7
14. Storico delle revisioni.....	7

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina la gestione degli omaggi, delle donazioni, delle erogazioni liberali, delle sponsorizzazioni e degli sconti commerciali da parte di Toscana Diagnostica S.r.l., al fine di prevenire il rischio che tali attività possano configurare condotte corruttive, indebite utilità o violazioni del Modello 231 e del sistema anticorruzione aziendale.

La procedura si applica a tutti i dipendenti, collaboratori, amministratori, dirigenti, professionisti e a chiunque agisca in nome o per conto di Toscana Diagnostica. Si applica inoltre ai rapporti con la Pubblica Amministrazione sanitaria (ASL, Regione Toscana, ANAC, Garante Privacy), con i fornitori, con i partner commerciali e con i pazienti.

2. Riferimenti normativi

Norma / Riferimento	Ambito
ISO 37001:2016, cl. 8.7	Omaggi, ospitalità, donazioni e benefici analoghi
D.Lgs. 231/2001, artt. 24-25	Reati contro la Pubblica Amministrazione, corruzione tra privati
Codice Penale, artt. 318-322	Corruzione, induzione indebita, istigazione alla corruzione
D.Lgs. 24/2023	Whistleblowing – segnalazione di violazioni
Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)	Trattamento dati personali dei beneficiari
PAS 24000:2022, cl. A.9	Etica aziendale – trasparenza nelle pratiche commerciali
Linee Guida Confindustria 231	Protocolli preventivi per i reati contro la PA

3. Termini e definizioni

Omaggio: bene, servizio o utilità di modico valore offerto o ricevuto a titolo di cortesia, senza obbligo di controprestazione, nell'ambito di normali relazioni professionali o commerciali.

Donazione / Erogazione liberale: trasferimento a titolo gratuito di somme di denaro o di beni a favore di enti, associazioni, fondazioni o organizzazioni senza fini di lucro, senza corrispettivo diretto.

Sponsorizzazione: contratto mediante il quale Toscana Diagnostica finanzia un'attività (evento, iniziativa, progetto) in cambio di visibilità del proprio marchio o della propria immagine.

Sconto commerciale: riduzione percentuale o in valore assoluto applicata al prezzo di listino delle prestazioni diagnostiche erogate da Toscana Diagnostica.

Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio: soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, ovvero un servizio pubblico (artt. 357-358 c.p.).

4. Gestione degli omaggi

4.1 Omaggi in uscita

Toscana Diagnostica consente l'offerta di omaggi esclusivamente entro i seguenti limiti e condizioni:

- Il valore unitario dell'omaggio non deve superare 150 euro (IVA inclusa) per singolo destinatario per anno solare.
- Gli omaggi devono essere di natura appropriata, proporzionata e conforme agli usi di cortesia commerciale, mai in denaro o equivalenti.
- Gli omaggi non devono essere offerti in prossimità temporale di gare, negoziazioni, richieste di autorizzazione o accreditamento, né in contesti che possano generare l'apparenza di una controprestazione indebita.

- Gli omaggi verso Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio sono vietati, salvo quelli di valore simbolico e di uso generalizzato (penne, agende, gadget aziendali) fino a un massimo di 30 euro.
- Ogni omaggio di valore superiore a 50 euro richiede l'autorizzazione preventiva del Compliance Officer.
- Ogni omaggio è registrato nel Registro Omaggi con indicazione del beneficiario, del valore, della motivazione e dell'autorizzazione.

4.2 Omaggi in entrata

I dipendenti e i collaboratori di Toscana Diagnostica che ricevono omaggi da soggetti terzi (fornitori, partner, clienti) sono tenuti a: rifiutare omaggi di valore superiore a 150 euro o che possano compromettere l'indipendenza di giudizio; segnalare al proprio responsabile e al Compliance Officer la ricezione di omaggi di valore superiore a 50 euro; restituire al mittente gli omaggi non conformi ai limiti della presente procedura, informando il Compliance Officer. L'accettazione di omaggi in denaro o equivalenti è sempre vietata.

5. Gestione delle donazioni e delle erogazioni liberali

Le donazioni e le erogazioni liberali sono consentite esclusivamente a favore di enti e organizzazioni senza fini di lucro, con finalità sociali, sanitarie, culturali, scientifiche, sportive o ambientali, e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- L'ente beneficiario deve essere legalmente costituito, non coinvolto in procedimenti per reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 e non riconducibile a soggetti in conflitto di interessi con Toscana Diagnostica.
- L'importo della donazione è proporzionato alla dimensione e alle risorse dell'organizzazione e non deve superare 5.000 euro per singola erogazione senza autorizzazione dell'AD.
- Le donazioni superiori a 1.000 euro richiedono l'autorizzazione preventiva del Compliance Officer. Le donazioni superiori a 5.000 euro richiedono l'autorizzazione dell'Amministratore Delegato.
- Le donazioni a favore di partiti politici, movimenti politici, comitati elettorali o singoli candidati sono vietate.
- Ogni donazione è registrata nel Registro Donazioni con indicazione del beneficiario, dell'importo, della finalità e dell'autorizzazione ottenuta.

6. Gestione delle sponsorizzazioni

Le sponsorizzazioni sono consentite esclusivamente per eventi, iniziative o progetti coerenti con i valori, la missione e il posizionamento di Toscana Diagnostica, e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- La sponsorizzazione deve essere formalizzata mediante contratto scritto che definisca l'oggetto, il corrispettivo, le contropartite in termini di visibilità, la durata e le modalità di pagamento.
- Il corrispettivo deve essere proporzionato alla visibilità e al valore della controprestazione ottenuta.
- Le sponsorizzazioni superiori a 2.500 euro richiedono l'autorizzazione del Compliance Officer. Le sponsorizzazioni superiori a 10.000 euro richiedono l'autorizzazione dell'AD.
- Sono vietate le sponsorizzazioni a favore di eventi, organizzazioni o iniziative riconducibili a partiti politici, movimenti politici o che possano configurare un'indebita utilità verso Pubblici Ufficiali.
- Il Compliance Officer effettua una due diligence preventiva sull'ente promotore dell'evento o dell'iniziativa, verificando l'assenza di conflitti di interessi e di profili di rischio corruttivo.

– Ogni sponsorizzazione è registrata nel Registro Sponsorizzazioni con indicazione del beneficiario, dell'importo, dell'oggetto, della durata e dell'autorizzazione.

7. Gestione degli sconti commerciali

Gli sconti commerciali sulle prestazioni diagnostiche erogate da Toscana Diagnostica sono uno strumento di politica commerciale legittimo, che deve essere tuttavia gestito con trasparenza, tracciabilità e nel rispetto dei principi anticorruzione, al fine di prevenire il rischio che l'applicazione di sconti possa configurare un'indebita utilità o una pratica commerciale scorretta.

7.1 Schema riassuntivo delle percentuali di sconto applicabili

La seguente tabella definisce le fasce di sconto applicabili, i soggetti autorizzati e le condizioni:

Fascia sconto	Autorizzazione	Condizioni	Soggetto autorizzato
Fino al 20%	Autonoma	Applicabile su prestazioni di listino per motivi commerciali documentati (fidelizzazione, promozioni, volumi)	Retail & Comms Manager (Silvia Sansoni), B2C Network Manager (Sara Baldacci), Flow & Back Office Manager (Rosetta Greco)
Dal 20% al 30%	Doppia autorizzazione	B2C Network Manager con validazione di un secondo soggetto autorizzato. Per convenzioni B2B, pacchetti welfare, accordi quadro	B2C Network Manager (Sara Baldacci) con validazione di Retail & Comms Manager (Silvia Sansoni) o Flow & Back Office Manager (Rosetta Greco) o Direzione Generale
Dal 30% al 50%	Autorizzazione dirigenziale	Per iniziative sociali, screening comunitari, convenzioni con enti pubblici, progetti di impatto sociale o partnership strategiche	Con autorizzazione di Retail & Comms Manager (Silvia Sansoni) o Flow & Back Office Manager (Rosetta Greco) o Direzione Generale
Oltre il 50%	Autorizzazione DG	Esclusivamente per convenzioni istituzionali, progetti di rilevanza strategica o iniziative a forte impatto sociale, previa motivazione documentata	Direzione Generale (AD)
100% (gratuità)	Autorizzazione DG o Retail & Comms	Per finalità sociali, umanitarie o di emergenza sanitaria (DG). Per esigenze operative documentate (Retail & Comms Manager)	Direzione Generale (AD), oppure Retail & Comms Manager (Silvia Sansoni) per esigenze operative

7.2 Soggetti autorizzati all'applicazione di sconti

Oltre alla Direzione Generale (AD), sono autorizzati ad applicare sconti entro le fasce di propria competenza i seguenti soggetti, individuati nell'organigramma aziendale:

Retail & Communications Manager (Silvia Sansoni): responsabile della politica commerciale B2C, della customer experience e della comunicazione. Autorizzata ad applicare sconti fino al 20% in autonomia. Funge da secondo autorizzatore per la fascia 20%-30% e da autorizzatore per la fascia 30%-50%. Autorizzata alla concessione della gratuità per esigenze operative documentate (ripetizioni di esami per cause tecniche, disservizi, ritardi di refertazione, gestione reclami).

B2C Network Manager (Sara Baldacci): responsabile del network dei punti prelievo. Autorizzata ad applicare sconti fino al 20% in autonomia. Per la fascia 20%-30% può applicare lo sconto con la validazione di un secondo soggetto autorizzato (Retail & Comms Manager, Flow & Back Office Manager o Direzione Generale).

Flow & Back Office Manager (Rosetta Greco): responsabile dei flussi di accesso dei pazienti e del back office. Autorizzata ad applicare sconti fino al 20% in autonomia. Funge da secondo autorizzatore per la fascia 20%-30% e da autorizzatore per la fascia 30%-50%.

La Direzione Generale (AD) è autorizzata ad applicare sconti di qualsiasi entità, inclusa la gratuità, e funge da secondo autorizzatore per le fasce 20%-30% e 30%-50%. Nessun altro soggetto è autorizzato ad applicare sconti sulle prestazioni diagnostiche senza espressa delega.

7.3 Regole operative

L'applicazione di sconti è soggetta alle seguenti regole operative:

- Ogni sconto applicato deve essere registrato nel sistema gestionale con indicazione della percentuale, della motivazione, del soggetto autorizzante e del paziente/cliente beneficiario.
- Gli sconti non possono essere applicati in modo selettivo a Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o a familiari degli stessi, al fine di ottenere o mantenere vantaggi impropri per l'organizzazione.
- Gli sconti applicati nell'ambito di convenzioni B2B devono essere formalizzati in accordi scritti che ne definiscano le condizioni, la durata e i destinatari.
- Il Compliance Officer effettua verifiche a campione trimestrali sull'applicazione degli sconti, segnalando eventuali anomalie all'OdV.
- Gli sconti applicati alle prestazioni erogate in regime di accreditamento con il SSR seguono le tariffe regionali e non sono soggetti alla presente procedura.

8. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sanitaria (ASL, Regione Toscana, ARS, Ministero della Salute, ANAC, Garante Privacy, Ispettorato del Lavoro) sono improntati alla massima trasparenza, correttezza e tracciabilità. In particolare:

- È vietato offrire, promettere o concedere, direttamente o indirettamente, omaggi, utilità, denaro o vantaggi di qualsiasi natura a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio al fine di ottenere o accelerare il rilascio di autorizzazioni, accreditamenti, contratti o qualsiasi altro provvedimento favorevole.
- È vietato effettuare sponsorizzazioni, donazioni o erogazioni liberali strumentali all'ottenimento di vantaggi impropri nei rapporti con la PA.
- I rapporti con la PA sono gestiti esclusivamente dai soggetti espressamente delegati (AD, DS, DQ, CO) e sono documentati per iscritto.
- Le visite ispettive, le verifiche e le richieste provenienti dalla PA sono gestite con piena collaborazione e trasparenza, informando tempestivamente il Compliance Officer e l'OdV (TD-SGI-PRO004).

9. Registrazione e tracciabilità

Toscana Diagnostica mantiene i seguenti registri, conservati per un periodo di 10 anni e messi a disposizione dell'OdV e del Compliance Officer:

Registro Omaggi: registro di tutti gli omaggi effettuati e ricevuti, con indicazione del beneficiario/mittente, del valore, della data, della motivazione e dell'autorizzazione.

Registro Donazioni: registro di tutte le donazioni ed erogazioni liberali, con indicazione dell'ente beneficiario, dell'importo, della finalità e dell'autorizzazione.

Registro Sponsorizzazioni: registro di tutte le sponsorizzazioni con copia del contratto, indicazione dell'importo, dell'evento e dell'autorizzazione.

Log Sconti: registro estratto dal sistema gestionale con tutte le applicazioni di sconto, la percentuale, la motivazione e il soggetto autorizzante.

10. Flussi informativi verso l'OdV

In conformità alla procedura TD-SGI-PRO004, il Compliance Officer trasmette all'OdV con cadenza trimestrale un report sintetico contenente: il numero e il valore complessivo degli omaggi effettuati e ricevuti nel periodo; le donazioni e le erogazioni liberali autorizzate; le sponsorizzazioni attivate; le verifiche a campione effettuate sugli sconti commerciali e le eventuali anomalie riscontrate. In caso di anomalie significative o di violazioni della presente procedura, il Compliance Officer ne dà comunicazione tempestiva all'OdV ai sensi della TD-SGI-PRO004 (flusso ad evento).

11. Sanzioni

La violazione della presente procedura costituisce un illecito disciplinare e una violazione del Modello 231. Le sanzioni sono irrogate nel rispetto del sistema disciplinare previsto dal Modello e dal CCNL applicabile, in misura proporzionata alla gravità della violazione. Per i soggetti apicali, la violazione può comportare la revoca delle deleghe e l'azione di responsabilità. Per i soggetti sottoposti, la violazione può comportare i provvedimenti disciplinari dal richiamo scritto al licenziamento. Per i collaboratori esterni e i fornitori, la violazione può comportare la risoluzione del contratto.

12. Formazione

Toscana Diagnostica eroga formazione specifica sulla presente procedura a tutto il personale coinvolto nella gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni e sconti commerciali. La formazione è erogata al momento dell'assunzione e con cadenza annuale, e include: i principi anticorruzione della ISO 37001, le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, le soglie e i limiti definiti dalla presente procedura, le modalità di registrazione e le conseguenze delle violazioni. La formazione è documentata e la copertura formativa è monitorata dal Compliance Officer.

13. Indicatori di processo

Numero omaggi registrati per trimestre: monitoraggio del volume e del valore complessivo.

Percentuale omaggi autorizzati vs non autorizzati: obiettivo: 100% autorizzati.

Donazioni e sponsorizzazioni con due diligence completata: obiettivo: 100%.

Verifiche a campione sugli sconti: almeno 1 verifica trimestrale con report al CO.

Anomalie riscontrate sugli sconti: obiettivo: 0 anomalie per trimestre.

Copertura formativa: percentuale del personale formato. Obiettivo: 100% entro 6 mesi.

14. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani